

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 74/2535

สหภาพแรงงานอมรกิจ

โจทก์

บริษัทเอ เอ็ม ไทย จำกัด

จำเลย

นายสุรเดช จิตรจรรักษ์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์นอกคำพิพากษา จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ตามข้อกฎหมายมิใช่เป็นการอุทธรณ์นอกคำพิพากษา โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 22)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี พ.ศ. 2531 ระหว่างบริษัท เอ.เอ็ม.ไทย จำกัดกับสหภาพแรงงานอมรกิจ และให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายเป็นเงินจำนวน 1,030,367.19 บาท พร้อมด้วยเงินเพิ่มร้อยละห้าสิบของเงินที่ค้างชำระทุกระยะเวลาเจ็ดวัน จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่สมาชิกของโจทก์ และให้จำเลยจ่ายค่าจ้างทำงานในวันหยุด พักผ่อนประจำปีเป็นเงินจำนวน 142,654 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่สมาชิกของโจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 20)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 21)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางได้พิพากษา ตามประเด็นที่ โจทก์จำเลยทำกัน การที่โจทก์อุทธรณ์โดยอ้างเหตุอื่นนอกเหนือจากที่ ทำกัน จึงเป็นการอุทธรณ์ใน ปัญหาที่ไม่ได้วกกันมาในศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางได้พิพากษา ตามประเด็นที่ โจทก์จำเลยทำกัน การที่โจทก์อุทธรณ์โดยอ้างเหตุอื่นนอกเหนือจากที่ ทำกัน จึงเป็นการอุทธรณ์ใน ปัญหาที่ไม่ได้วกกันมาในศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อุดม เฟื่องฟูง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ